



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 25/HDDVĐG-KB ngày 10/3/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo và ông Võ Tiến Anh.

Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo (Tổ chức đấu giá) ban hành quy chế đấu giá cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản quy định tại Điều 4 tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Chỉ tổ chức đấu giá khi có từ 2 người đăng ký tham gia trở lên (*trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này*).
2. Tuân thủ quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
5. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Mọi cá nhân, tổ chức đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.
3. Trong trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác về điều kiện tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.
4. Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định khi đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý tài sản

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 510, tờ bản đồ số 52, tọa lạc tại địa chỉ: thôn Hoà Bình, xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 828851, số vào sổ cấp GCN: CN.44 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Bình cấp ngày 18/12/2024 cho ông Võ

Tiến Anh, Số CCCD: 079086024614.

* Thừa đất:

- Vị trí: Thừa đất số : 510, tờ bản đồ số: 52;
- Địa chỉ: thôn Hoà Bình, xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận;
- Diện tích : 19.994,1m²;
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng : Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC);
- Thời hạn sử dụng : đến ngày 16/10/1957;
- Nguồn gốc : Nhận tặng cho quyền sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Hiện trạng tài sản: Trên thửa đất bán đấu giá không có tài sản gắn liền với đất.

2. Giá khởi điểm: 10.237.030.400 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, không trăm ba mươi nghìn, bốn trăm đồng ./.)

Nghĩa vụ Các chi phí liên quan đến việc nộp thuế, phí và chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng tài sản do người mua được tài sản đấu giá chịu. Đối với thuế thu nhập cá nhân do Bên A chịu.

3. Nguồn gốc và hồ sơ pháp lý tài sản

3.1. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Võ Tiến Anh được ông Võ Tiến Anh tự nguyện chuyển giao bán đấu giá.

Ông Võ Tiến Anh chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý, chất lượng, số lượng và giá trị của tài sản được đưa ra bán đấu giá.

3.2. Hồ sơ pháp lý của tài sản:

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 828851, số vào sổ cấp GCN: CN.44 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Bình cấp ngày 18/12/2024 cho ông Võ Tiến Anh, Số CCCD: 079086024614.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: Kể từ 08 giờ 00 phút ngày **10/3/2025** đến trước 17 giờ 00 ngày **26/3/2025**.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số: 510, tờ bản đồ số: 52, địa chỉ: thôn Hoà Bình, xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- a) Thời gian nộp tiền: từ 08 giờ 00 phút ngày **10/3/2025** đến 17 giờ 00 phút ngày **26/3/2025**.
- b) Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá
- c) Phương thức nộp tiền: Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản như sau:

- + **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo
- + **Số tài khoản:** 6222201139469 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 5.
- + **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” “NTDT”

Ví dụ: Nguyễn Văn Nam NTDT

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này.

- Các quy định khác liên quan đến việc nộp tiền đặt trước.

+ Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo trước 18 giờ 00 phút ngày **26/3/2025**.

- Hình thức nộp có thể là nộp bản chính, bản photo hoặc ảnh chụp.
- Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp cho nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo hoặc có thể nộp qua Zalo.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

2) Thời gian phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ 08 giờ 00 phút ngày 10/3/2025 đến trước 17 giờ 00 ngày 26/3/2025.

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Địa chỉ: 04-06 Lương Định Của, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Bình Thuận, địa chỉ: 225B Trần Hưng Đạo, khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại chương II Quy chế này.

+ Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức đấu giá;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ĐKKD (bản sao có chứng thực);
- Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá.

Điều 7: Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá

- Thời gian dự kiến tổ chức: **16 giờ 00 phút ngày 31/3/2025**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo – Chi nhánh Bình Thuận, địa chỉ: 225B Trần Hưng Đạo, khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 10.000.000 đồng

(Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá và không giới hạn mức trả giá tối đa. Tùy thuộc vào diễn biến cuộc đấu giá, đấu giá viên có thể điều chỉnh tăng bước giá).

CHƯƠNG II - ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước được sử dụng như sau: *khoản 4,5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản*).

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc mua tài sản;

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của quy chế này;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp;

- Những người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Tổ chức đấu giá để nhận lại khoản tiền đặt trước thì tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 9. Người được đăng ký tham gia đấu giá và người không được đăng ký tham gia đấu giá.

1. Người được đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, các nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

2. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này;

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.

f. Quá thời hạn nộp tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

2. Khoản tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

1. Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản (đã trừ đi số tiền đặt trước) và chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền mua tài sản đấu giá và tiền đặt cọc Cho Người có tài sản đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ người mua được tài sản đấu giá rằng Người có tài sản đấu giá đã hoàn thành xong thủ tục sang tên và bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý cho người mua được tài sản đấu giá.

Trường hợp sau khi cuộc đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng đến thời hạn thanh toán mà chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về Người có tài sản đấu giá.

Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá này cũng thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong các trường hợp trên, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Pháp luật.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc giữa người mua được tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản hoặc thời hạn khác do các bên thoả thuận.

2. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển khoản vào tài khoản số tài khoản được ghi rõ trong biên bản bán đấu giá, thông báo nộp tiền hoặc hợp đồng mua bán.

Điều 12: Thời hạn giao tài sản

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản. Việc giao nhận tài sản và hồ sơ tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký hợp lệ của Bên giao và Bên nhận.

Trong thời gian tài sản đang được thông báo bán đấu giá và chưa giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá Người có tài sản đấu giá phải quản lý, trông coi tài sản, nhưng không được dùng tài sản hoặc sử dụng bản chính giấy tờ về tài sản để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, góp vốn hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi người mua được tài sản hoàn thành thủ tục đăng ký sang tên.

Điều 13. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

3. Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá.

CHƯƠNG III - TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 14. Cách thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Việc trả giá được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 15. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận (Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1 Điều này bị truất quyền tham gia Cuộc đấu giá.

Điều 16. Từ chối ký biên bản đấu giá, kết quả trúng đấu giá (khoản 3 Điều 44 và Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại Cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì Cuộc đấu giá không thành.

Điều 17. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (khoản 5 Điều 9 và khoản 1,2,3 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận trong các trường hợp sau đây:

- Tại Cuộc đấu giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 18. Dừng Cuộc đấu giá

1. Cuộc đấu giá dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá viên dừng Cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản.

b) Người có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm sau:

- Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá.

c) Các trường hợp bất khả kháng.

2. Việc dừng Cuộc đấu giá phải lập biên bản dừng tại Cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá. Trong biên bản dừng Cuộc đấu giá phải thể hiện rõ lý do dừng, thời gian dừng.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, đấu giá viên trút quyền tham gia đấu giá đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm và không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được giữ trong tài khoản của tổ chức đấu giá cho tới khi mở lại Cuộc đấu giá trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 19. Hủy kết quả đấu giá tài sản

Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu giá.

3. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định của pháp luật về đấu giá.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Các Phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các bộ phận và đơn vị trực thuộc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc xem xét giải quyết, hoặc bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khánh